

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5552/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นาย อุหมาด หละหมานหรือหละหมั่น

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 65 วรรคแรก

การที่จำเลยแบ่งเฮโรอีนที่บรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกบรรจุลงในหลอดกาแฟแล้วเอาเทียนไขลนปิดหัวท้ายเป็นการผลิตเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522มาตรา65วรรคหนึ่งแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายอันเป็นความผิดตามมาตรา65วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกซึ่งหลบหนีร่วมกันผลิตเพื่อจำหน่ายซึ่งเฮโรอีนโดยร่วมกันแบ่งเฮโรอีนจากหลอดพลาสติกใส (หลอดบีก)5 หลอด น้ำหนัก 3.198 กรัม บรรจุลงในหลอดกาแฟตัดสั้นปิดหัวท้ายยาว 1 นิ้ว โดยแบ่งเป็นหลอด ๆ ได้ 3 หลอด น้ำหนัก 0.046 กรัมเพื่อนำออกจำหน่ายและจำเลยกับพวกร่วมกันมีเฮโรอีนจำนวน 8 หลอดน้ำหนัก 3.241 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91ริบของกลาง คืบธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15 วรรคหนึ่ง, 65 วรรคหนึ่ง, 67, 102 การกระทำเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานผลิตเฮโรอีนอันเป็น บทหนักที่สุดจำคุกตลอดชีวิต คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีมี เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 33 ปี 4 เดือนของกลางริบ ส่วน ธนบัตรของกลางคืนเจ้าของ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยได้นำเฮโรอีน จากเฮโรอีนที่บรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกฝาแดงบรรจุลงในหลอดกาแฟแล้วเอา เทียนไขลงปิดหัวท้าย โดยเจ้าพนักงานตำรวจยึดได้เฮโรอีนบรรจุในหลอดพลาสติก ฝาแดง 4หลอด น้ำหนัก 3,180 กรัม ที่ตัวจำเลย และหลอดพลาสติกฝาแดงอยู่ใน กระท่อมอีก 1 หลอด มีเฮโรอีนติดอยู่น้ำหนัก 0.015 กรัมกับเฮโรอีนในหลอดกาแฟ ปิดผนึกหัวท้ายอีก 3 หลอด และยังมีหลอดกาแฟ 50 หลอด ใบมีดโกน เทียนไข และ ไม้ขีดไฟ 1 กลั๊ก มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยผลิตเฮโรอีนหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าการผลิตจะต้องเป็นการผลิตโดยสกัดเฮโรอีนมาจากพืชและมีส่วน ผสมของสารเคมีต่าง ๆ เพื่อประกอบเป็นเฮโรอีนและไม่มีผู้ใดเห็นว่า จำเลยบรรจุ เฮโรอีนใส่หลอดกาแฟแล้วนำไปขายหรือรับเงินจากใครอันเป็นการผลิตซึ่งการผลิต นั้นจะต้องผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยแต่จำเลยกระทำเพื่อแบ่งเฮโรอีนจากจำนวนมากเป็น จำนวนน้อยใส่หลอดกาแฟลงปิดหัวท้ายเพื่อสะดวกในการเสพนั่นเองจึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยกระทำผิดฐานเป็นผู้ผลิตเห็นว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 4 บัญญัติว่า "ผลิต"หมายความว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรง แปรสภาพ
เปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ
หรือรวมบรรจุด้วย และมาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าผู้ใดผลิต นำเข้าหรือส่งออก
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต วรรคสองบัญญัติว่า
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิตดังนั้นการที่จำเลยได้แบ่งเฮโรอีนบรรจุใส่ลงในหลอดกาแฟนั้นเป็นการ
ผลิตเฮโรอีนตามความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา
4 อันเป็นความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งโดยหาจำต้องเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย
ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 65 วรรคสอง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยตามบทวิเคราะห์ศัพท์ มาตรา 4และน่าจะกลับคำ
วินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22/2539 และ 23/2539 กำพล ภู์สุดแสง